

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1051/2539

นาง เอียง ไทยสวัสดิ์
นาย ประสงค์ ไทยสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 247, มาตรา 248

คดีต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงแต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริง
ดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นไปได้เลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวน

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 5174 ตำบลสองคลอง อำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะเหตุเนรคุณ

จำเลยให้การว่าไม่ได้ประพฤติเนรคุณ คดีขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ถึงแก่กรรม นางสมใจ สัญญะรัตน์บุตรโจทก์ขอเข้าเป็นคู่
ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังไม่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงนี้ให้ชัดเจนว่าจำเลยได้กล่าวถ้อยคำว่าโจทก์ตามที่พยานโจทก์เบิกความจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังมายังไม่พอแก่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวเองโดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นผู้วินิจฉัย

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ